

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7210/2540

นาย โรเบิร์ต ยูน
บริษัท ฟลูออเดเนียล เอ็นจิเนียร์ แอนด์
คอนสตรัคเตอร์ จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 145, มาตรา 243

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 53

คู่ความไม่ได้ทำกันให้ถือเอาผลของคำพิพากษาศาลฎีกาคดีอื่นมาเป็นข้อแพ้นะ ทั้งคู่ความไม่ได้แถลงว่าให้ถือเอาข้อเท็จจริงยุติตามคดีดังกล่าว แต่จำเลยให้การต่อสู้คดีและตั้งใจสืบพยานตามคำให้การ และในคดีก่อนศาลแรงงานกลางมิได้กำหนดให้คำพิพากษาหรือคำสั่งผูกพันนายจ้างหรือลูกจ้างอื่นซึ่งมีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 53 ที่ศาลแรงงานกลางสั่งดสืบพยานจำเลยแล้ววินิจฉัยโดยนำข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวมาวินิจฉัย จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งหกจ่ายค่าชดเชยเป็นเงิน 324,519 บาท และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงิน 54,086 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2539 จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

วันนัดพิจารณา คู่ความแถลงว่าคดีนี้กับคดีหมายเลขแดงที่ 5545-5558/2539 ของศาลแรงงานกลาง จำเลยเป็นบุคคลคนเดียวกัน ประเด็นแห่งคดีเป็นประเด็นเดียวกันขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่งคาดว่าจะพิพากษาในเร็ว ๆ นี้ หากมีคำพิพากษาแล้วผลของคดีจะเกี่ยวพันกับคดีนี้จะทำให้การพิจารณาพิพากษาเป็นไปด้วยความถูกต้องสะดวก รวดเร็ว ขอให้รอผลคดีดังกล่าว ศาลแรงงานกลางให้จำหน่ายคดีชั่วคราวเพื่อรอฟังคำพิพากษาศาลฎีกา ต่อมาในวันนัดพร้อมหรือฟังคำพิพากษา โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 และสละข้อเรียกร้องสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าศาลแรงงานกลางอนุญาต จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ออกจากสารบบความและคู่ความแถลงร่วมกันอีกว่า คดีหมายเลขแดงที่ 5545-5558/2539 ของศาลแรงงานกลางดังกล่าวข้างต้น ศาลฎีกาพิพากษาแล้วตามสำเนาคำพิพากษาที่รวมไว้ในคดีนี้โจทก์ไม่พอใจสืบพยาน ส่วนจำเลยแถลงพอใจสืบพยานตามคำให้การ ศาลแรงงานกลางเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้จึงสั่งงดสืบพยานและนัดฟังคำพิพากษาในวันเดียวกัน

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 จ่ายค่าชดเชยเป็นเงิน 225,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2539 จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์ว่า ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า คดีนี้กับคดีหมายเลขแดงที่ 5545-5558/2539 ของศาลแรงงานกลางซึ่งมีการอุทธรณ์และศาลฎีกาพิพากษาแล้ว มีประเด็นอย่างเดียวกันจึงถือว่าข้อเท็จจริงคดีนี้เหมือนกับคดีที่ศาลฎีกาพิพากษา เมื่อศาลฎีกาวินิจฉัยว่า งานก่อสร้างของจำเลยที่ 1 และที่ 2 มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เกินกว่า 2 ปี ไม่ได้รับ

ยกเว้นการจ่ายค่าชดเชยจำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ตามฟ้อง
ข้อวินิจฉัยดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบ
ด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา
31 เพราะคดีนี้โจทก์จำเลยมิได้ทำกันให้ถือเอาคำวินิจฉัยข้อเท็จจริงในคำพิพากษา
ของศาลฎีกาดังกล่าวมาเป็นข้อยุติในคดีนี้ศาลแรงงานกลางถือเอาข้อวินิจฉัยของศาล
ฎีกามาวินิจฉัยข้อเท็จจริงในคดีนี้จึงไม่ชอบ เมื่อโจทก์มิได้นำพยานเข้าสืบให้รับฟังได้
ตามข้ออ้างในฟ้อง ต้องถือว่าโจทก์ไม่นำสืบให้สมฟ้อง โจทก์ต้องแพ้คดี ทั้งจำเลยที่ 1
และที่ 2 ก็ยังมีสิทธิที่จะนำพยานเข้าสืบตามข้ออ้างในคำให้การที่ว่าโจทก์ไม่ได้เป็น
ลูกจ้างของจำเลยที่ 1 และที่ 2 การที่ศาลแรงงานกลางสั่งดสืบพยานจำเลย อ้างว่า
ข้อเท็จจริงสามารถวินิจฉัยคดีได้แล้วโดยถือตามข้อเท็จจริงในคดีหมายเลขแดงที่
5545-5558/2539 ของศาลแรงงานกลาง ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงนอกสำนวนมาวินิจฉัย
คำสั่งดสืบพยานจึงไม่ชอบ เห็นว่า คดีนี้คู่ความไม่ได้ทำกันให้ถือเอาผลของคำ
พิพากษาศาลฎีกามาเป็นข้อแพ้นะทั้งคู่ความไม่ได้แถลงว่าให้ถือเอาข้อเท็จจริงยุติ
ตามคดีดังกล่าว เมื่อจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การต่อสู้คดีว่า โจทก์ไม่ได้เป็นลูกจ้างของ
จำเลยที่ 1 และที่ 2 และจำเลยทั้งสองยังตั้งใจสืบพยานในประเด็นตามคำให้การดัง
กล่าวประกอบกับการที่ศาลแรงงานกลางจะกำหนดให้คำพิพากษาหรือคำสั่งผูกพัน
นายจ้างหรือลูกจ้างอื่นซึ่งมีผลประโยชน์ร่วมกัน ในมูลความแห่งคดีตามพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 53 นั้น ศาล
แรงงานกลางจะต้องกำหนดไว้โดยชัดแจ้งในคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีก่อนแต่หาได้
กำหนดไว้ไม่ ดังนั้น การที่ศาลแรงงานกลางสั่งดสืบพยานจำเลยแล้ววินิจฉัยโดยนำข้อ
เท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวมาวินิจฉัยคดีนี้ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อุทธรณ์จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฟังขึ้น ปัญหาอื่นไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยต่อไป"

พิพากษายกคำสั่งศาลแรงงานกลางที่ให้งดสืบพยานจำเลยที่ 1 และที่ 2 และยก
คำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลางดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยาน

จำเลยที่ 1 และที่ 2 แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(สมมาตร พรหมานุกูล-วิรัตน์ ลัทธिवงศกร-จุมพล ณ สงขลา)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>